

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מאי גולן

405/25/פ

הצעת חוק-יסוד : ההגירה לישראל

1. הגדרות
בחוק זה, "מהגר בלתי חוקי" – אדם שנכנס לישראל או שוהה בשטחה, שלא מכוח אחד מאלה :
 - (1) חוק השבות, התש"י-1950¹ ;
 - (2) אשרת תייר תקפה ;
 - (3) אשרת עבודה תקפה ;
 - (4) צאצא של אדם שעונה לאחת או יותר מפסקאות (1) עד (3).
2. עקרונות יסוד
זכויות היסוד של קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והבטחת קיומם של אזרחיה מושתתות על ההכרה בזכותה של מדינת ישראל למנוע כניסת מהגרים בלתי חוקיים לתחומה ושהייתם בה ועל ההכרה כי שיקולי הביטחון הלאומי של מדינת ישראל מאפשרים למדינה את הזכות המוחלטת שלא לאפשר את שינוי הרכב אוכלוסייתה באמצעות קבלת מהגרים בלתי חוקיים מחוץ לישראל לתוכה אלא לפי חוק השבות.
3. מטרה
חוק-יסוד זה מטרתו להגן על זכותה של מדינת ישראל למנוע כניסת מהגרים בלתי חוקיים לתחומה ושהייתם בה, ולעגן בחוק-יסוד את הזכות הזו, תוך מתן מעמד על חוקי לזכות זו, נוכח טיבה וחשיבותה.
4. שמירה והגנה על המדינה
מדינת ישראל זכאית לקבוע מי ייכנס אליה ומי ישהה בה ובכלל זה רשאית למנוע כניסת מהגרים בלתי חוקיים, כהגדרתם בחוק-יסוד זה, לתחומה ושהייתם בתחומה, ואף להרחיקם מתחומה לאחר שנכנסו אליו.
5. חירות אישית
מדינת ישראל זכאית להגביל את חירותו של מהגר בלתי חוקי, כהגדרתו בחוק-יסוד זה, בדרך של מאסר, מעצר, משמורת, הגבלת מיקום שהייתו, הרחקתו מן המדינה, הסגרה או בכל דרך אחרת.

¹ ס"ח התש"י, עמ' 159.

- פגיעה בזכויות 6. אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא לפי חוק-יסוד מאוחר מכוח הסמכה מפורשת בו, שיתקבל ברוב של שמונים חברי הכנסת.
- תחולה 7. כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק-יסוד זה.
- נוקשות 8. (א) אין לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד מאוחר מכוח הסמכה מפורשת בו שיתקבל ברוב של 80 חברי הכנסת.
- (ב) כל דבר האמור בחוק-יסוד: ההגירה לישראל גובר על כל דבר האמור בכל חוק-יסוד אחר, בכלל זה על כל דבר האמור בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו² ובחוק-יסוד: חופש העיסוק³ ובכל דבר חקיקה אחר.

דברי הסבר

הזכות לאסור הגירה של מהגרים בלתי חוקיים לישראל כהגדרתם בחוק-יסוד זה, שהם אנשים שנכנסו לישראל או שוהים בשטחה שלא מכוח חוק השבות, אשרת תייר תקפה, אשרת עבודה תקפה או צאצאיהם, אינה מוסדרת בחוק-יסוד ולכן ישנה לאקונה חוקתית המונעת ממדינת ישראל לבצע פעולות יעילות למניעת כניסת מהגרים בלתי חוקיים לשטחה ושהייה שלהם בישראל.

כתוצאה מהחסר החוקתי הקיים, ישראל נאלצת לקבל תופעה של כניסה ושהייה של מהגרים למיניהם, מסתננים אריתראים, סודאנים, ודארפורים, מהגרי נישואין פלסטיניים על פי הליך המכונה "איחוד משפחות" ועוד. כמו כן, ישראל מתקשה למנוע שהייה של עובדים ועובדות זרים שתמה תקופת אשרתם על פי הרישיון שניתן להם וכן של צאצאיהם של כל אלה המוזכרים לעיל.

על כן, יש צורך דחוף בחקיקת חוק-יסוד: ההגירה לישראל בנוסח האמור והמוצע בהצעה זו, ובו לקבוע כללים חוקתיים משפטיים ברורים הגוברים על כל כלל חוקתי ופרשני אחר. כללים אשר אינם ניתנים לפרשנות דו-משמעית בדבר זכותה של מדינת ישראל לפעול על פי מדיניותה בנושאי הגירה בהתאם לחוק-יסוד זה, לצורך מניעת כניסה ושהייה של מהגרים בלתי חוקיים כהגדרתם בחוק-יסוד זה. חוק היסוד המוצע יאפשר לישראל להישאר כבית לאומי נצחי לעם היהודי, למנוע את צמצום הרוב היהודי המאסיבי הדרוש לצורך המשך קיומם של היהודים בישראל לנצח נצחים ולמנוע את הפיכתה בפועל של ישראל ממדינה יהודית למדינה רב לאומית.

חוק-יסוד: ההגירה לישראל המוצע מנוסח באופן שיהיה ברור שהאמור בו ופרשנותו גוברים ויגברו לנצח על כל האמור בחוקי היסוד ועל כל דברי החקיקה במדינת ישראל ובכלל זה על כל האמור בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו ועל פסקת ההגבלה האמורה בו, וזאת לאור החשיבות העליונה לשמירה על המשך קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי בעלת רוב יהודי מאסיבי לנצח נצחים על פי העקרונות הקבועים בחוק-יסוד זה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/24/367) ועל ידי חברת הכנסת מאי גולן (פ/24/813).

הצעת החוק זהה לפ/24/813 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 150.
³ ס"ח התשנ"ד, עמ' 90.

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)